

1500758-12.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Anderson Pestana de Abreu

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2070003/2020 - Delegacia de Polícia de Paulínia, 10535127 - Delegacia de Polícia de Paulínia, 887/2020 - Delegacia de Polícia de Paulínia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

2ª Vara

Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulinia-SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500758-12.2020.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500758-12.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2070003/2020 - Delegacia de Polícia de Paulínia, 10535127 - Delegacia de Polícia de Paulínia, 887/2020 - Delegacia de Polícia de Paulínia, 2070003 - DEL.POL.PLANTÃO

PAULÍNIA, 887/20/319 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

Jean Carlos de Moraes e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Anderson Pestana de Abreu

Vistos.

JEAN CARLOS DE MORAIS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 13 de Março de 2020, por volta das 12:39 horas, na Rua Aldo Dian, nº 01, Bairro Jardim Planalto, nesta cidade, vendia e mantinha em depósito, para fins de tráfico,

drogas, consistentes em 29 eppendorf's contendo cocaína com peso aproximado de 61,94g e 01 porção de Cannabis sativa L, com peso aproximado de 18,53g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou Regulamentar.

A denúncia foi recebida em 14 de Abril de 2020 (fls. 106).

Regularmente citado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 115/120).

O feito foi devidamente instruído conforme termo de fls. 165/166.

As alegações finais foram apresentadas por memoriais escritos, oportunidade na qual o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 170/175) ao passo em que a defesa pleiteou a improcedência da presente ação e, subsidiariamente, a aplicação da pena em seu mínimo legal.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 11/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudo definitivo de exame taxiológico de fls. 83/85.

Ademais, conforme laudo definitivo de exame químico toxicológico supracitado, está comprovado que as substâncias apreendidas com a acusado eram "COCAÍNA, substância relacionada na Lista F1 das substâncias de uso proscrito no Brasil".

Posto isso, de rigor consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

Ouvida em juízo, a testemunha policial Guarda Municipal Erick Santos Paiva informou que estavam realizando patrulhamento em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, oportunidade na qual avistaram um veículo e uma pessoa na janela. Ao serem abordados, o motorista afirmou que comprou entorpecente daquele que estava na janela do veículo quando da abordagem. Afirmou que este entrou em uma residência para pegar a droga e que depois saiu para lhe entregar. Ao adentrarem no imóvel, localizaram as drogas e todos foram direcionados à delegacia.

A testemunha Guarda Municipal Rejane Freire da Silva afirma que em patrulhamento avistou o réu Jean entregar algo ao motorista de um carro parado na rua. Nada de ilícito foi encontrado com o réu, mas um munícipe afirmou que o Senhor Jean não saía do quintal de uma residência, onde os policiais encontraram os entorpecentes. Por ocasião de seu interrogatório, o réu negou os fatos.

Diante da prova oral produzida, tenho que a versão apresentada pelo réu está isolada dos autos.

De outra parte, as palavras dos policiais militares, servidores públicos, ouvidos sob o crivo do contraditório são coerentes e estão em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, indicando que a destinação da droga apreendida, tendo em vista a variedade e a forma de acondicionamento, se destinava à entrega e ao consumo de terceiros, o que caracteriza o tráfico.

Deve-se rechaçar, desde logo, qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados por policiais, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial. Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas, são vazias e devem ser desde logo desconsideradas. Como assenta o Supremo Tribunal Federal.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846).

Ademais, os relatos estão amparados pela apreensão material da droga, que estavam dentro de um guarda-roupas na residência da ré. Com efeito, não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar uma inocente, unicamente porque já ostenta condenação pretérita. Nesse diapasão, destaco a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo abaixo.

EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade Materialidade, autoria e dolo demonstrados. Palavra dos policiais de todo valiosas na elucidação dos fatos Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Incabível a substituição por ser incongruente a ideia de se outorgar pena restritiva de direitos a quem deve cumprir a privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, além da gravidade concreta revelada no caso - Recurso improvido, com correção de erro material. (Apelação nº 0000181-16.2010.8.26.0498, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da Silva, 13 de fevereiro de 2014).

Por fim, cumpre ressaltar que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, o tipo penal é composto por inúmeros verbos - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar - sendo necessário a prática de apenas uma dessas condutas para consumar o delito em tela.

Nesse diapasão, não há dúvida de que a conduta delitiva praticada pelo réu se adequa integralmente à figura típica descrita no caput, do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), sendo de rigor a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na primeira fase, verifico que o réu possui maus antecedentes conforme fls. 38/39, tal como no caso da condenação dos autos 1500408-64.2018.8.26.0428, razão pela qual majoro a pena base em 1/5 (um quinto), fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, necessário que se leve em consideração que o acusado é reincidente específico, conforme também se evidencia da certidão de fls. 38/39, autos 0000530-53.2016.8.26.0548. Assim, há agravante da reincidência, por outro lado, não há atenuantes a serem consideradas, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 7 anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento a considerar. Quanto às causas de diminuição de pena, de rigor considerar que o réu é reincidente específico. Por isso, além da variedade e da natureza da droga apreendida, inviável a aplicação do redutor de que trata o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado, qual seja, 7 anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, conforme redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.464/07, c/c art. 33, § 3º, do CP, bem como das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça, e em vista da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tenho que o único regime compatível e que atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso é o fechado.

Ausentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, CP).

Em que pese a constitucionalidade do previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de determinar a detração neste momento processual, haja vista a ausência de elementos a um seguro decidir quanto ao requisitos subjetivos,

situação a ser melhor analisada em sede de execução penal.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR o réu JEAN CARLOS DE MORAIS, qualificada nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, fixados estes no mínimo legal.

CONDENO o réu, outrossim, ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 UFESP's, nos moldes do artigo 4.º, § 9.º, da Lei Estadual 11.608/03.

Com fundamento no artigo 387, §1º, CPP, não se permite ao réu aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade, eis que desfavoráveis as condições subjetivas e presentes os fundamentos e requisitos da prisão preventiva, tal qual previsão dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Com efeito, a presente sentença condenatória analisou pormenorizadamente a gravidade concreta do delito perpetrado pelo sentenciado. Tais elementos evidenciam o perigo do estado de liberdade da pessoa que, em liberdade, torna a realizar atos de traficância. Por esses fundamentos, decreto a prisão preventiva em desfavor do acusado.

Expeça-se mandado de prisão, no regime da condenação.

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP);

3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84);

4) lance-se o nome da condenada no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

6) autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados.

P.R.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Paulinia, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA